



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : 17/2026

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री अन्तु, निवासी: ग्राम व पोस्ट सुसवाही, थाना-लंका,
जिला-वाराणसी।

.....अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-चतुर्थ, भेलूपुर, जिला-वाराणसी।

.....प्रत्यर्थी

अभ्यावेदनकर्ता के अधिवक्ता :- श्री अजय कुमार गुप्ता, वाराणसी।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

अभ्यावेदनकर्ता, श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री अन्तु, निवासी: ग्राम व पोस्ट सुसवाही, थाना लंका, जिला वाराणसी द्वारा न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, 64-चन्द्रिका नगर कॉलोनी, सिगरा, वाराणसी में योजित परिवाद संख्या 1666/2020 में फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-07-2021 से क्षुब्ध होकर अपनी व्यथा के प्रतितोष के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु इस न्यायालय में अभ्यावेदन योजित किया गया, जिसे अभ्यावेदन संख्या 17/2026 पर दिनांक 24-03-2026 को पंजीकृत किया गया। प्रकरण में, दिनांक 09-04-2026, दिनांक 21-04-2026 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 23-04-2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वा० 11:00 बजे की गई।

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, 64-चन्द्रिका नगर कॉलोनी, सिगरा, वाराणसी द्वारा दिनांक 27-07-2021 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया : -

“परिवादी द्वारा स्वयं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में रुचि न लेने के कारण एवं प्रस्तुत परिवाद का विवादित विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल) विनियमावली (प्रथम संशोधन), 2019 के विनियम 5.4 के अन्तर्गत बाधित होने के कारण यह परिवाद खारिज किया जाता है। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निस्तारित एवं समाप्त किया जाता है। निर्णय की प्रति दोनों पक्षों को नियमानुसार भेजी जाये।”



अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांकित 21-01-2026 में बिन्दुवार निम्न कथन किये गये :-

- “1- क्योंकि आदेश अन्तर्गत अपील माननीय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, वाराणसी द्वारा सरासर ग़लत, विधि-विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित पारित किया गया है, जो हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है।
- 2- क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता का भवन संख्या ग्राम व पोस्ट सुसवाही, थाना-लंका व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन संख्या 8878772427 लोड-1 किलोवाट का अभ्यावेदनकर्ता के नाम जारी किया गया है, जिस पर मीटर संख्या 4E54464 दिनांक 26-03-2015 ई० को लगाया गया है।
- 3- क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता के उपरोक्त कनेक्शन को विपक्षी द्वारा दिनांक 31-03-2016 को रुपये 56,489/- पर विच्छेदित कर दिया गया है।
- 4- क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता के विद्युत बिल को ग़लत आधार पर बढ़ाया जाने लगा, जबकि विद्युत विच्छेदन के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.37 (क) के आधार पर विद्युत विच्छेदन के बाद विद्युत बिल को यदि अभ्यावेदनकर्ता जमा नहीं करता है तो उपका विद्युत स्थायी रूप से बन्द कर देना चाहिए।
- 5- क्योंकि विपक्षी द्वारा अपना लिखित कथन दाखिल अदालत किया, लेकिन उसके बाद फोरम बन्द था, जिस कारण से उसके बाद न तो विपक्षी, न तो परिवादी के अधिवक्ता अदालत में हाज़िर हो सके थे।
- 6- क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता द्वारा विपक्षी के द्वारा लिखित कथन दाखिल करने के बाद अपनी आपत्ति जानकारी न होने के कारण दाखिल अदालत नहीं कर सका है।
- 7- क्योंकि अपीलकर्ता के परिवाद में माननीय फोरम, वाराणसी द्वारा निर्णय में सही संज्ञान नहीं लिया गया तथा सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया गया है। उपरोक्त निर्णय का निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है तथा निर्णय क़ानून के मुताबिक़ किया जाना आवश्यक है।
- 8- क्योंकि विपक्षी द्वारा भवन उपरोक्त में सोलर सिस्टम लगा दिया गया है, जिस कारण से उसे विद्युत की आवयकता नहीं है।
- 9- क्योंकि जो भी विद्युत का बकाया है, उसे सरचार्ज माफ़ करते हुये, सही विद्युत बिल जमा कराते हुये, स्थायी विच्छेदन करने का आदेश दिया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। विद्युत विच्छेदन के



बाद माननीय फोरम द्वारा सही विद्युत बिल नहीं बनाया गया, बल्कि ग़लत आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है, जिसे सही किया जाना आवश्यक है।

- 10— क्योंकि आदेश अर्न्तगत अपील अपूर्ण है, जिसका निर्णय किया जाना ज़रूरी एवं आवश्यक है।
- 11— क्योंकि आदेश दिनांक 27-07-2021 प्राप्त दिनांक 18-09-2025 ई० के विरुद्ध कोई भी अपील किसी अन्य फोरम में विचाराधीन नहीं है।
- 12— क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दाखिल साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः श्रीमान लोकपाल महोदय से प्रार्थना है कि माननीय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, वाराणसी के निर्णय दिनांक 27-07-2021, प्राप्त दिनांक 18-09-2025 ई० को निरस्त कर, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जावे तथा अपीलकर्ता के उपरोक्त व्यवसायिक कनेक्शन के विद्युत बिल को सरचार्ज घटाते हुये, सही करते हुए स्थायी विच्छेदन किया जावे। ताकि न्याय हो।”

लाइसेंसी द्वारा पत्र दिनांकित 18-04-2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत् कथन किये गये :-

“अभ्यावेदनकर्ता के संयोजन संख्या 8878772427 का अस्थायी विद्युत विच्छेदन, संयोजन निर्गत होने के उपरान्त कभी भी विद्युत बिल जमा न किये जाने के कारण दिनांक 31-03-2026 को मीटर रीडिंग 663 के०डब्ल्यू०एच० पर किया गया था। विद्युत विच्छेदन के उपरान्त भी अभ्यावेदनकर्ता द्वारा बकाया जमा नहीं किया गया, जिसके कारण अग्रेतर सिस्टम द्वारा बिल बनता रहा। अभ्यावेदनकर्ता द्वारा इस कार्यालय में सम्पर्क न कर, सीधे विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, वाराणसी के समक्ष परिवाद संख्या 1666/2020 दाखिल किया गया। माननीय फोरम के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 23-12-2020 को अपना अभिकथन प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त फोरम द्वारा दिनांक 15-02-2021, दिनांक 22-02-2021, दिनांक 12-03-2021, दिनांक 20-03-2021, दिनांक 15-04-2021, दिनांक 28-04-2021, दिनांक 07-06-2021, दिनांक 22-06-2021, दिनांक 14-07-2021 एवं दिनांक 12-08-2021 की तारीखें सुनवाई हेतु निश्चित की गयीं, जिससे अभ्यावेदनकर्ता का यह कहना कि विपक्षी (प्रत्यर्थी) द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने के बाद फोरम बन्द था, असत्य है। अभ्यावेदनकर्ता उक्त वाद की सुनवाई में दिनांक 15-02-2021 एवं दिनांक 12-03-2021 को उपस्थित हुआ था तथा प्रत्यर्थी भी दिनांक 20-03-2021 एवं दिनांक 27-07-2021 को उपस्थित हुआ था। इस प्रकार माननीय फोरम द्वारा दिनांक 27-07-2021 को परिवादी (अभ्यावेदनकर्ता) द्वारा



स्वयं परिवाद में रुचि न लेने के कारण एवं प्रस्तुत परिवाद का विवादित विषय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल) विनियमावली (प्रथम संशोधन), 2019 के विनियम 5.4 के अन्तर्गत बाधित होने के कारण उक्त परिवाद खारिज कर दिया गया। उक्त परिवाद के खारिज होने पर अभ्यावेदनकर्ता द्वारा आपके समक्ष उक्त अभ्यावेदन को प्रस्तुत किया गया है। उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.37 के अनुपालन में अभ्यावेदनकर्ता के उक्त संयोजन के विद्युत बीजक का संशोधन करते हुये मीटर रीडिंग ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार दिनांक 16-03-2016 तथा मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट दिनांक 15-04-2026 के अनुसार 603 के०डब्ल्यू०एच० पर अस्थायी विच्छेदन दिनांक 31-03-2016 से अग्रेतर माह सितम्बर-2016 तक का संशोधित बीजक रुपये 60,359/- का बना, जिस पर पर सरचार्ज रुपये 9,657/- अधिरोपित करते हुये कुल धनराशि रुपये 70,016/- हुआ, जिसमें से वाद योजित किये जाने के समय के बकाये का 33 प्रतिशत रुपये 24,100/- घटाने तथा रुपये 300/- स्थायी विच्छेदन शुल्क जोड़ने के उपरान्त अवशेष रुपये 46,216/- जमा किया जाना है। उक्त कुल अवशेष धनराशि रुपये 46,216/- जमा कर दिये जाने के उपरान्त कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुये, उक्त संयोजन को ऑनलाइन सिस्टम से समाप्त कर दिया जायेगा। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अभ्यावेदनकर्ता को रुपये 46,216/- विभाग के पक्ष में जमा करने हेतु निर्देशित करते हुये, प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।”

प्रकरण में, अभ्यावेदनकर्ता के संयोजन का बकाये रुपये 56,489/- पर विद्युत विच्छेदन दिनांक 16-03-2016 को किया गया था, जिसके विरुद्ध अभ्यावेदनकर्ता ने वर्ष 2020 में, लगभग 04 वर्ष के अन्तराल के बाद, फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। फोरम ने दिनांक 27-07-2021 को परिवादी द्वारा स्वयं परिवाद में रुचि न लेने का कारण इंगित करते हुये, परिवाद निस्तारित किया। तत्पश्चात पुनः लगभग 05 वर्ष पश्चात अभ्यावेदनकर्ता ने फोरम के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अभ्यावेदन योजित किया।

लाइसेंसी द्वारा उत्तर दिनांकित 18-04-2026 प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अभ्यावेदनकर्ता के उक्त संयोजन के विद्युत बीजक का उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.37 के अनुसार संशोधन करते हुये ऑनलाइन सिस्टम के मीटर रीडिंग के आधार पर माह मार्च-2016 को अस्थाई विच्छेदन तथा मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट दिनांक 15-04-2026 के अनुसार 603 के०डब्ल्यू०एच० लेकर नियमानुसार उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 4.37 (a) के अनुसार अग्रेतर माह सितम्बर-2016 को स्थाई विच्छेदन हेतु निर्धारित किया गया, जिसका संशोधित बीजक रुपये 60,359/- का बना। इस बीजक पर नियमानुसार उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 4.38 (ii) के अनुसार सरचार्ज रुपये



9,657/- अधिरोपित करते हुये कुल धनराशि रुपये 70,016/- बीजक बनाया गया। अभ्यावेदनकर्ता द्वारा बकाये के विरुद्ध रुपये 24,100/- जमा किया गया है, जिसको घटाने के बाद तथा रुपये 300/- स्थायी विच्छेदन शुल्क जोड़ने के उपरान्त अद्यतन अवशेष रुपये 46,216/- जमा किया जाना है।

अन्तिम सुनवाई में अभ्यावेदनकर्ता ने सरचार्ज माफ़ करने तथा वर्ष 2017 में O.T.S. के विरुद्ध जमा की गई धनराशि रुपये 1,000/- घटाने का अनुरोध किया। अभ्यावेदनकर्ता को स्पष्ट किया गया कि सरचार्ज की गणना उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 की धारा 4.38 (ii) के अनुसार की गई है, अतः इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है, परन्तु O.T.S. के विरुद्ध जमा धनराशि को घटाने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि यदि लाइसेंसी द्वारा वर्ष 2017 में O.T.S. के अन्तर्गत अभ्यावेदनकर्ता को अन्तिम बिल दे दिया गया होता तो अभ्यावेदनकर्ता उसे तदसमय ही जमा कर सकता था।

अतः लाइसेंसी को आदेशित किया जाता है कि अन्तिम बिल बकाया धनराशि रुपये 46,216/- में से O.T.S. में जमा की गई धनराशि रुपये 1,000/- तथा अभ्यावेदनकर्ता के बिल में परिलक्षित जमा की गई प्रतिभूति धनराशि रुपये 1,000/- को घटाकर रुपये 44,216/- का अन्तिम भुगतान प्राप्त करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ अभ्यावेदन **निस्तारित** किया जाता है।

दिनांक : 23-4-16


(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०